Ogólne Warunki Zamówienia na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej

określone przez **Metrohouse Franchise Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, spółkę wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 515139, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-259-00-38 i REGON: 147309137, adres poczty elektronicznej: metrohouse@metrohouse.pl, numer telefonu do kontaktu: 22 626 26 26 (dalej: „**Zleceniobiorca**" lub „**MHF**").

1. Zleceniodawca poprzez złożenie Zamówienia upoważnia MHF do zlecenia wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (dalej jako „Certyfikat"). Zleceniodawca w treści Zamówienia oraz jego załącznika wskazuje informacje dotyczące Lokalu oraz informacje niezbędne do wykonania Certyfikatu.
2. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykonanie Certyfikatu przez podwykonawcę MHF, czyli podmiot posiadający stosowne uprawnienia do sporządzenia Certyfikatu („Podwykonawca MHF"). Udzielenie Zamówienia stanowi upoważnienie dla Zleceniobiorcy do działania w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, to jest zlecenia sporządzenia w jego imieniu i na jego rzecz Certyfikatu dla Lokalu.
3. Certyfikat zostanie wykonany przez Podwykonawcę MHF na podstawie zindywidualizowanej oceny energetycznej i określać będzie faktyczne zapotrzebowanie na energię niezbędną między innymi do oświetlenia i ogrzewania Lokalu na podstawie danych wskazanych w załączniku do Zamówienia.
4. Zleceniodawca odpowiada za podanie kompletnych i prawdziwych danych o Lokalu oraz zobowiązuje się do udostępnienia Lokalu Zleceniobiorcy i/lub jego Podwykonawcy, a także do umożliwienia przygotowania dokumentacji, w tym zrobienia zdjęć Lokalu i jego wyposażenia. Zleceniodawca zobowiązany jest do udzielenia w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) dni robocze ewentualnych dodatkowych informacji, o które może zwrócić Zleceniobiorca lub jego Podwykonawca.
5. Certyfikat zgodnie ze złożonym Zamówieniem może zostać wykonany w trybie zwykłym lub w trybie priorytetowym. Zleceniodawca określa w Zamówieniu tryb, w jakim ma zostać wykonany Certyfikat.
6. Certyfikat w trybie zwykłym zostanie wykonany w terminie 7 (siedmiu) dni od dokonania płatności za wykonanie Certyfikatu oraz przekazania kompletnych informacji o Lokalu, zaś Certyfikat w trybie priorytetowym zostanie wykonany w terminie 4 (czterech) dni od dokonania płatności za wykonanie Certyfikatu oraz przekazania kompletnych informacji o Lokalu. Zleceniobiorca w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania Zamówienia może odmówić jego wykonania między innymi z powodu zastosowania w Lokalu nietypowych rozwiązań technicznych i/lub konstrukcyjnych oraz w przypadku nie przekazania wskazanych dodatkowych informacji dotyczących Lokalu. W takim wypadku MHF zwraca otrzymaną tytułem wynagrodzenia kwotę na rachunek bankowy, z którego została ona przelana Zleceniobiorcy.
7. Cena za wykonanie Certyfikatu została wskazana w treści Zamówienia. Wskazane kwoty obejmują podatek od towarów i usług (VAT). Cena za wykonanie Certyfikatu zapłacona zostanie przy użyciu wygenerowanego w tym celu i przekazanego przez MHF linku, w terminie do 3 (trzech) dni od jego przesłania.
8. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za wykonanie Certyfikatu o więcej niż 7 (siedem) dni Zamówienie traktowane będzie za nieudzielone, czyli niewywołujące skutków prawnych i faktycznych.
9. Certyfikat w formie dokumentu sporządzonego w formie pisemnej zostanie przekazany przez MHF na adres korespondencyjny Zleceniodawcy wskazany w treści Zamówienia oraz na adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy wskazany w jego treści. Wraz z Certyfikatem przesyłanym w formie elektronicznej przekazana zostanie także faktura za wykonanie Certyfikatu, opatrzona adnotacją „zapłacono".
10. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.), w przypadku gdy Zleceniodawca jest konsumentem a Zamówienie zostało złożone poza lokalem przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy, Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od Zamówienia w terminie 14 (czternastu) dni od jego złożenia bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. Odstąpienie od Zamówienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Termin do odstąpienia od Zamówienia wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia jego złożenia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Zamówienia, Zleceniodawca musi poinformować Zleceniobiorcę na adres Zleceniobiorcy wskazany w Ogólnych Warunkach na piśmie o swojej decyzji o odstąpieniu od Zamówienia, w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować termin do odstąpienia od Zamówienia, wystarczy, aby Zleceniodawca wysłał Zleceniobiorcy informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Zamówienia przed upływem terminu do odstąpienia od Zamówienia. W celu wykonania prawa odstąpienia Zleceniodawca może wykorzystać wzór odstąpienia, opisany w niniejszym punkcie poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku Zamówienia złożonego na odległość lub poza lokalem Zleceniobiorcy, Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Zamówienia, jeżeli Zleceniobiorca w całości zrealizował Zamówienie.
    Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Zamówienia:
    „Metrohouse Franchise S.A., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
    Oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia
    Ja, niżej podpisany niniejszym oświadczam, że odstępuję od Zamówienia sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej złożonego w dniu ___roku.
    [data i czytelny podpis Zleceniodawcy]"
11. W przypadku odstąpienia od Zamówienia Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy wszystkie otrzymane od Zleceniodawcy płatności nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Zleceniobiorca został poinformowany o decyzji Zleceniodawcy o wykonaniu prawa odstąpienia Zamówienia. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Zleceniodawcę w pierwotnej transakcji, chyba że Zleceniodawca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Zleceniodawca nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
12. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Zleceniodawcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej i na stronie internetowej UOKiK: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php lub www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
13. Przykładowe możliwości skorzystania przez Zleceniodawcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
    a. wystąpienie przez Zleceniodawcę będącego konsumentem do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001, n4, poz. 25, z późn. zm.; dalej: „Ustawa") z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego ze złożonego Zamówienia; regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej z dnia 06 lipca 2017 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1356);
    b. wystąpienie na podstawie art. 36 Ustawy przez Zleceniodawcę będącego konsumentem do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie pozasądowego postępowania polubownego w sprawie zakończenia sporu pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą; informacja na temat zasad i trybu procedury prowadzenia przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej pozasądowego postępowania polubownego dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
    c. skorzystanie przez Zleceniodawcę będącego konsumentem z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą, w tym skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów – przykładowo Federacja Konsumentów i/lub Stowarzyszenie Konsumentów Polskich; Federacja Konsumentów porad udziela pod numerem infolinii konsumenckiej 800007707, zaś Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod numerem infolinii konsumenckiej 801440220 lub (22)2908916.
14. W przypadku nieprawidłowości w realizacji przez Zleceniobiorcę Zamówienia, Zleceniodawca uprawniony jest do złożenia reklamacji na piśmie na adres Zleceniobiorcy: Metrohouse Franchise S.A. w Warszawie, ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa lub na adres email: reklamacje@metrohouse.pl. Zleceniobiorca udzieli odpowiedzi na reklamację w przeciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zamówienia, odpowiednie zastosowanie mają przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
16. Postanowienia Ogólnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie również do jego załącznika.

Załącznik: Tabela określająca parametry i dane nieruchomości, dla której ma zostać sporządzony Certyfikat.

ZAŁĄCZNIK DO ZAMÓWIENIA SPORZĄDZENIA ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Adres NIERUCHOMOŚCI

Miejscowość Warszawa Kod 03 - 286

Ulica Malborska Nr domu 16D Nr lokalu 21

1. Rok oddania do użytkowania budynku / lokalu rok 2012

2. Powierzchnia użytkowa budynku / lokalu powierzchnia 66

3. Mieszkanie na parterze [X] NIE / [ ] TAK *(jeżeli* TAK *należy wypełnić poniższe)*

A- izolacja termiczna B- garaż/piwnice ogrzewane C- garaż/piwnice nieogrzewane [ ] należy wpisać odpowiednio A, B lub C

4. Mieszkanie na ostatniej kondygnacji [X] NIE / [ ] TAK *(jeżeli* TAK *należy wypełnić poniższe)*

A- więźba dachowa drewniana (bez izolacji)
B- więźba dachowa drewniana (z izolacją), pustka strychu nieogrzewanego
C- strych zagospodarowany, ogrzewany
D- dach zaizolowany (prace wykonane do 10 lat przed przekazaniem tej informacji)
E- dach zaizolowany (prace wykonane pow. 10 lat)

[ ] należy wpisać odpowiednio A, B, C, D lub E

5. Rodzaj źródła ciepła - Centralne Ogrzewanie (CO)

A- ogrzewanie systemowe (miejskie)
B- kocioł gazowy
C- kocioł gazowy zamknięty (z odzyskiem ciepła)
D- kocioł węglowy
E- Pompa Ciepła
F- inne źródło ogrzewania

[A] należy wpisać odpowiednio A, B, C, D, E lub F

6. Instalacja ogrzewania

A- grzejniki B- ogrzewanie podłogowe C- bezpośrednie (powietrzne) [A] należy wpisać odpowiednio A, B lub C

7. Rodzaj źródła ciepłej wody użytkowej

A- ogrzewanie systemowe (miejskie)
B- kocioł gazowy
C- kocioł gazowy zamknięty (z odzyskiem ciepła)
D- kocioł węglowy
E- Pompa Ciepła
F- inne źródło ogrzewania

[A] należy wpisać odpowiednio A, B, C, D, E lub F

8. Typ instalacji ciepłej wody

A- miejscowe podgrzewanie wody- systemy bez obiegów
B- mieszkaniowe węzły cieplne (piecyk)
C- mieszkaniowe węzły cieplne (terma)
D- centralne podgrzewanie wody - systemy bez obiegów cyrkulacyjnych
E- centralne podgrzewanie wody - systemy z cyrkulacją c.w.u.

[E] należy wpisać odpowiednio A, B, C, D, E lub F

9. Typ wentylacji

A- mechaniczna punktowa
B- mechaniczna zbiorcza
C- grawitacyjna
D- hybrydowa
E- rekuperacja

[D] należy wpisać odpowiednio A, B, C, D lub E

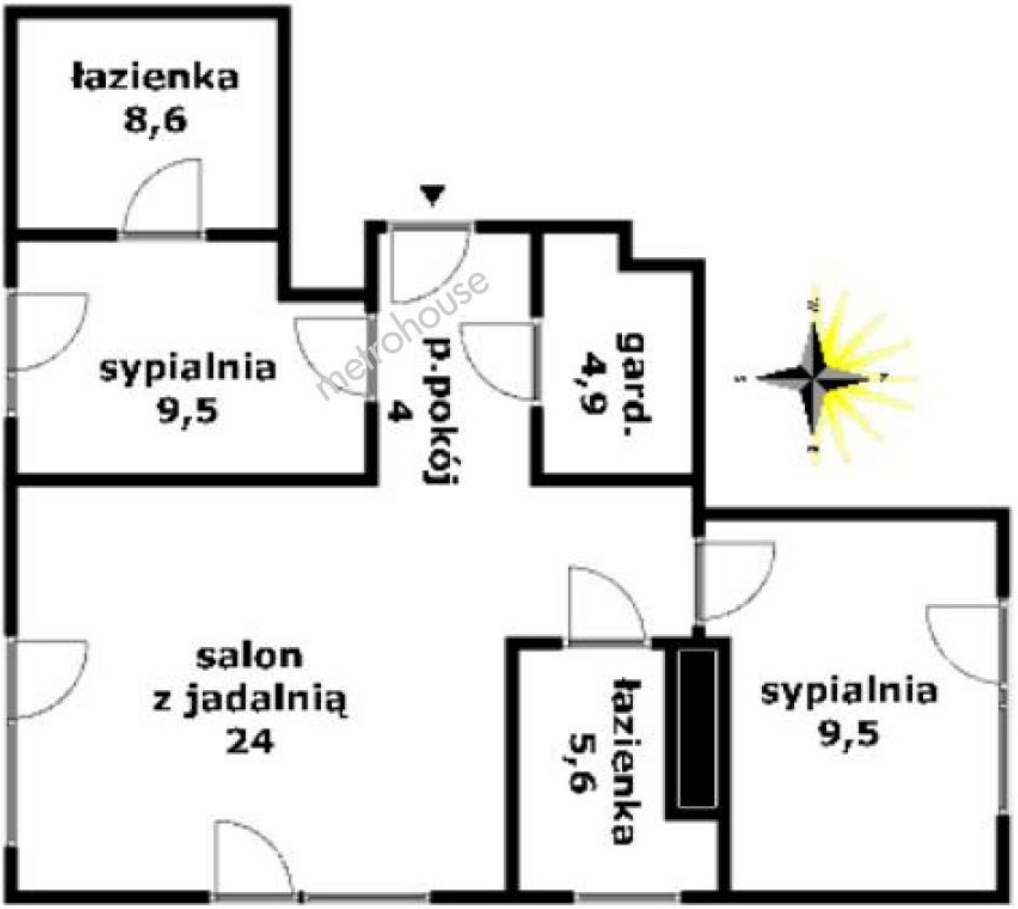
10. Czy jest zainstalowana fotowoltaika? [X] Nie [ ] TAK *zaznaczyć "X" właściwy wybór*

11. Czy są zainstalowane kolektory słoneczne [X] Nie [ ] TAK *zaznaczyć "X" właściwy wybór*

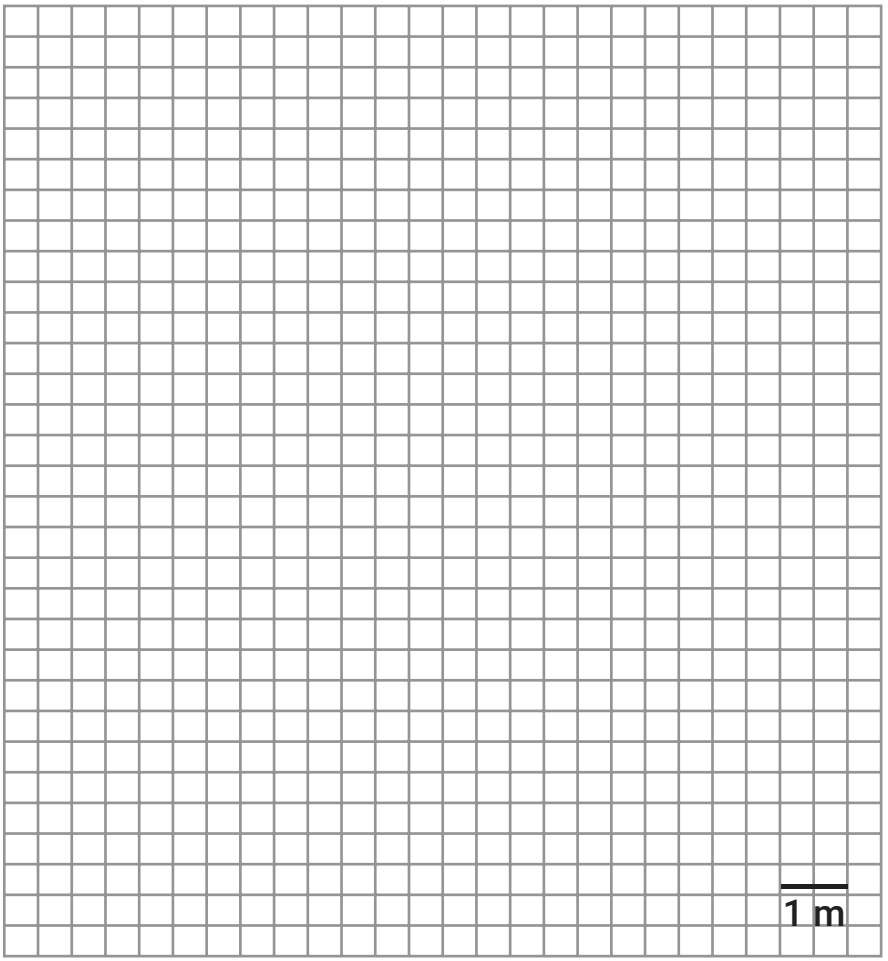
12. Czy jest zainstalowana instalacja klimatyzacji? [ ] Nie [X] TAK *zaznaczyć "X" właściwy wybór*

13. Ilość pomieszczeń klimatyzowanych (o ile występują)

A- 1 B- 2 C- 3 D- 4+ [B] należy wpisać odpowiednio A, B, C lub D


sypialnia
9,5
łazienka
8,6
p.pokój
4
gard.
4,9
salon
z jadalnią
24
łazienka
5,6
sypialnia
9,5
metrohouse

PLAN NIERUCHOMOŚCI



	Pomieszczenie	Powierzchnia w m^2
1	Salon z jadalnią	24
2	Garderoba	4,9
3	Przedpokój	4
4	Sypialnia	9,5
5	Sypialnia	9,5
6	Łazienka główna	5,6
7	Łazienka główna z prysznicem	8,6
8		
9		
10		
11		
	suma powierzchni*	

*suma winna odpowiadać danym z księgi wieczystej (o ile jest założona), tolerancja do 10% (lecz nie więcej niż 4 m2)

W przypadku domu prosimy o załączenie planu technicznego lub uzupełnienie planu dodatkowych kondygnacji na oddzielnym arkuszu.

LEGENDA

okno

balkon

drzwi

A — ściana sąsiadująca z innym lokalem ogrzewanym

B — ściana sąsiadująca z klatką schodową ogrzewaną

otwory wentylacyjne

C — ściana sąsiadująca z klatką schodową nieogrzewaną

D — ściana zewnętrzna (rodzaj muru wynika z formularza)

N — kierunki świata- zaznaczyć północ

NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ NIERUCHOMOŚCI

WA3M / 00459568 / 9

ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI załączone do zamówienia

- [x] Zdjęcie frontu budynku z miejscem wejścia na klatkę schodową
- [x] Zdjęcie budynku z tabliczką numeracji bloku
- [x] Zdjęcie okna wybranego pomieszczenia mieszkania celem potwierdzenia rodzaju okien
- [x] Zdjęcia drzwi wejściowych celem potwierdzenia danych drzwi
- [x] Zdjęcia kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach (np. kuchnia, łazienka, pokój)
- [x] Zdjęcia źródła ogrzewania (np. kaloryfer ścienny, kaloryfer podłogowy, inne formy ogrzewania)

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że informacje zawarte w tym dokumencie podane są według najlepszej wiedzy na temat przedmiotowej nieruchomości.

Podpis Zleceniodawcy Mariusz Sołek Data 23 / 09 / 2025

ZAMÓWIENIE SPORZĄDZENIA ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Rodzaj nieruchomości: **DOM 350,00 zł** **MIESZKANIE 250,00 zł;**

CZAS REALIZACJI MAKSYMALNIE 36 GODZ OD DOKONANIA WPŁATY

Zamawiający/dane do Faktury: (wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)

Imię: MARIUSZ

Nazwisko: SOLARZ

Telefon: 519401002 Email: mariuszb4@wp.pl

adres NIERUCHOMOŚCI, dla której ma być wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej:

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-286

Ulica: Malborska Nr domu 16D Nr lokalu 21

dalej: „Zleceniodawca"

Podane wartości są cenami brutto. Link do płatności zostanie wysłany na adres e-mail Zleceniodawcy.

W przypadku, gdy Zleceniodawca jest konsumentem i Zamówienie zostało złożone poza lokalem przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.) Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami oraz pouczeniem o prawie do odstąpienia od Zamówienia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego złożenia oraz żąda/nie żąda* rozpoczęcia przez Zleceniobiorcę realizacji niniejszego Zamówienia przed upływem tego terminu. W przypadku zgłoszenia powyższego żądania i następnie odstąpienia od Zamówienia, Zleceniodawca ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Zleceniobiorcę do chwili odstąpienia od Zamówienia, przy czym w przypadku, gdy Zleceniodawca zgłosi powyższe żądanie i Zamówienie zostanie zrealizowane przed upływem terminu na odstąpienie od Zamówienia, Zleceniodawca traci prawo do odstąpienia od niego, co Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
* niepotrzebne skreślić

Potwierdzam, iż udzielając tego zlecenia zapoznałem się i zaakceptowałem Ogólne Warunki Zamówienia na sporządzenie certyfikatu energetycznego.

Miejscowość: Warszawa, data 23/09/2025 Podpis Zleceniodawcy: Mariusz Solarz

Kontakt do Agenta Metrohouse: 883040044, podpis Agenta Metrohouse

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO") informuję, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w niniejszej umowie jest Metrohouse Franchise S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa;
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Metrohouse Franchise S.A. tel.: +48 (22) 626 26 26, e-mail: iod@metrohouse.pl.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania niniejszego Zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO; oraz w celu rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania Zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą inne podmioty, z którymi Metrohouse Franchise S.A. zawarł umowę o współpracy (pełna lista dostępna jest pod adresem: www.metrohouse.pl/partnerzy).
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zakresie celu przetwarzania jakim jest realizacja wykonania Zamówienia przez okres równy okresowi wykonywania Zlecenia oraz okresowi przedawnienia roszczeń z niego wynikających jak również równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem Zamówienia zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy; - w zakresie celów przetwarzania jakimi są rozpatrzenie reklamacji oraz zapewnienie wykonania Zamówienia: przez okres równy okresowi wykonywania Zamówienia oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z Zamówienia lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem Zamówienia wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy.
f) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
g) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu nadzoru gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do przyjęcia i wykonania Zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak przyjęcia Zamówienia.